Проект 07.07.2025

Закон Республики Беларусь о прокуратуре

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПРОКУРАТУРЕ..... 3
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ.....4
РАЗДЕЛ II. ПРОКУРОРСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.....18
РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА..... 29
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ.....60
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....61

Проект 07.07.2025

Закон Республики Беларусь о прокуратуре

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы деятельности прокуратуры Республики Беларусь, ее полномочия, систему, статус прокуроров, гарантии их независимости, порядок прокурорского самоуправления, а также принципы взаимодействия с государственными органами и гражданским обществом.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Прокуратура Республики Беларусь

Прокуратура Республики Беларусь является системой государственных органов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека, интересов общества и государства от преступных посягательств в пределах возложенных на нее полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь.

Статья 2. Правовая основа деятельности прокуратуры

1. Правовую основу деятельности прокуратуры составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон и иные законы, определяющие компетенцию, порядок деятельности прокуратуры и полномочия прокуроров, а также международные договоры Республики Беларусь.

2. На отношения, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры, не урегулированные настоящим Законом, распространяются нормы законодательства о труде, о пенсионном обеспечении и иного законодательства.

Статья 3. Отдельные термины, применяемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины:

гражданин – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, если иное не определено в настоящем Законе;

прокурор - гражданин Республики Беларусь, назначенный на должность в соответствии с настоящим законом для осуществления функций прокуратуры;

работник прокуратуры – лицо, состоящее в трудовых отношениях с органом прокуратуры и не являющееся прокурором;

вышестоящий прокурор – прокурор, занимающий административную должность в структурном подразделении, в котором работает прокурор, руководитель, первый заместитель или заместитель руководителя соответствующего органа прокуратуры или органа прокуратуры высшего уровня;

высшее юридическое образование – образование, полученное в Республике Беларусь (или в бывшем СССР), соответствующее квалификационному уровню специалиста или магистра, а также высшее юридическое образование такого же уровня, полученное в иностранных государствах и признанное в Республике Беларусь в установленном законом порядке;

стаж работы в отрасли права – стаж работы лица по специальности, требующей высшего юридического образования с квалификацией специалиста или магистра, с момента получения высшего образования.

Статья 4. Принципы деятельности прокуратуры

Деятельность прокуратуры основывается на следующих принципах:

1) верховенство права – приоритет прав и свобод человека, справедливости, правовой определенности, равенстве всех перед законом и ответственности перед народом Республики Беларусь;

2) законность - осуществление полномочий исключительно на основании, в порядке и в пределах, определенных Конституцией Республики Беларусь, принятыми в соответствии с ней законами и международными обязательствами Республики Беларусь;

3) независимость – самостоятельность и свобода от любого незаконного влияния, вмешательства или давления со стороны органов власти, общественных организаций, юридических лиц или отдельных граждан;

4) политическая нейтральность - запрет на участие в политической деятельности, поддержку политических партий, движений или отдельных политиков;

5) объективность и беспристрастность – принятие решений на основе фактов, доказательств и требований закона, недопустимость любых форм дискриминации или предоставления преимуществ;

6) открытость – информирование общественности о своей деятельности, в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства о защите прав и законных интересов граждан и организаций, а также законодательства о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны;

7) единство - единая система всех органов прокуратуры Республики Беларусь, подчиненная Генеральному прокурору, в которой все прокуроры независимо от занимаемой должности имеют единый правовой статус;

8) специализация – распределение полномочий в зависимости от направлений деятельности и категорий уголовных дел;

9) территориальность - осуществление полномочий с учетом административно-территориального деления Республики Беларусь;

10) этичность - ответственность, честность, беспристрастность, уважение к правам человека и неуклонное соблюдение высоких морально-этических стандартов и правил профессиональной этики.

Статья 5. Основные задачи прокуратуры

Прокуратура Республики Беларусь выполняет следующие задачи:

осуществление уголовного преследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения в суде по уголовным делам;

обеспечение в пределах компетенции защиты прав и свобод граждан в форме надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования, а также при ограничении свободы граждан в рамках уголовного процесса и при исполнении уголовных наказаний;

обеспечение в пределах компетенции реализации уголовной политики государства.

Статья 6. Взаимодействие прокуратуры с государственными органами и гражданским обществом

Прокуратура Республики Беларусь взаимодействует с судебной системой, правоохранительными и иными государственными органами, органами местного самоуправления, а также институтами гражданского общества в пределах своей компетенции.

ГЛАВА II. ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ ПО ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

Статья 7. Функции прокуратуры

1. Прокуратура в соответствии с возложенными на нее задачами:

1) осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием;

2) осуществляет надзор за соблюдением законности в деятельности органов досудебного расследования;

3) поддерживает государственное обвинение в суде;

4) осуществляет надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности;

5) осуществляет надзор за соблюдением законодательства при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан;

6) участвует в реализации уголовной политики Республики Беларусь;

7) обеспечивает в соответствии с международными договорами Республики Беларусь оказание международной правовой помощи по уголовным делам и осуществляет международное сотрудничество в своей сфере деятельности.

2. Запрещается возложение на прокуратуру функций, а на прокуроров - обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и настоящим Законом.

Статья 8. Осуществление уголовного преследования

1. Прокуратура осуществляет уголовное преследование в порядке и пределах, установленных уголовно-процессуальным законодательством, с целью привлечения виновных в совершении преступлений к уголовной ответственности или применения мер принудительного характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния и не подлежащим уголовной ответственности.

2. Уголовное преследование осуществляется прокурором в форме процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения в суде.

3. При осуществлении уголовного преследования прокурор может подавать гражданский иск в уголовном процессе в интересах гражданина или государства, которым преступлением или иным общественно опасным деянием был причинен вред.

4. Уголовное преследование осуществляется прокурором по всем уголовным делам, кроме случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

5. Прокурор осуществляет уголовное преследование в рамках одного уголовного дела на всех стадиях уголовного процесса. Замена прокурора допускается только в случае объективной невозможности дальнейшего осуществления его полномочий или из-за неэффективного их осуществления прокурором.

Статья 9. Процессуальное руководство досудебным расследованием

1. В целях обеспечения уголовного преследования прокурор осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

2. При осуществлении процессуального руководства прокурор организует, направляет и контролирует деятельность органов досудебного расследования, может принимать участие в проведении процессуальных действий либо проводить их самостоятельно.

Прокурор вправе проводить досудебное расследование самостоятельно, совмещая при этом полномочия следователя (дознавателя) и прокурора.

Прокурор вправе применять меры по защите свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса, а также меры процессуального принуждения за исключением отнесенных к компетенции суда.

3. Процессуальное руководство досудебным расследованием, проведение досудебного расследования может осуществляться прокурором индивидуально или, в случае необходимости, группой прокуроров.

4. Письменные указания прокурора органам или должностным лицам, осуществляющим досудебное расследование, представленные в рамках полномочий, являются обязательными для этих органов (лиц) и подлежат немедленному исполнению.

Статья 10. Поддержание государственного обвинения в суде

1. Прокурор поддерживает государственное обвинение в судебном производстве по уголовным делам, пользуясь при этом правами и выполняя обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.

2. Государственное обвинение в суде поддерживает прокурор, осуществлявший процессуальное руководство досудебным расследованием, за исключением случаев, когда его замещает вышестоящий прокурор или по поручению вышестоящего прокурора – другой прокурор. В случае необходимости вышестоящий прокурор может привлекать к поддержанию государственного обвинения также других прокуроров.

3. Если процессуальное руководство досудебным расследованием осуществлял Генеральный прокурор, то поддержание государственного обвинения в суде осуществляет Генеральный прокурор или по его поручению – другой прокурор (группа прокуроров).

4. Прокурор, поддерживающий государственное обвинение в суде, называется государственным обвинителем.

5. Право подачи апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам имеет прокурор, участвовавший в судебном разбирательстве в суде первой инстанции, а также, независимо от его участия в рассмотрении дела - вышестоящий прокурор.

Статья 11. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов досудебного расследования

1. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законности в деятельности правоохранительных органов, в составе которых функционируют подразделения досудебного расследования, и их должностных лиц с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений норм уголовно-процессуального и иных законов, а также привлечения виновных должностных лиц к установленной законодательством ответственности.

2. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов досудебного расследования возлагается на руководителей органов прокуратуры и уполномоченных ими прокуроров, а в рамках уголовного дела - на прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием. Осуществляя надзор за соблюдением законности в деятельности органов досудебного расследования в рамках уголовного дела, прокурор пользуется

правами и выполняет обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и настоящим Законом.

3. При осуществлении надзора за соблюдением законности в деятельности органов досудебного расследования прокурор в пределах своей компетенции имеет право:

1) изучать уголовные дела, документы, материалы и другие сведения о совершенных преступлениях, ходе досудебного расследования, установлении лиц, совершивших преступления, применении мер защиты свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса;

2) проверять соблюдение законодательства о приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях;

3) давать письменные указания о применении мер защиты свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса.

Статья 12. Надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности

1. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности, пользуясь при этом правами и выполняя обязанности, предусмотренные настоящим Законом, уголовно-процессуальным законодательством и Законом Республики Беларусь "Об оперативно-розыскной деятельности".

2. Надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности возлагается на руководителей органов прокуратуры и уполномоченных ими прокуроров, а в рамках уголовного дела - на прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием.

3. При осуществлении надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности прокурор в пределах своей компетенции имеет право:

1) проверять дела оперативного учета, другие материалы оперативно-розыскной деятельности;

2) давать письменные указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, а также о прекращении проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4. Предметом прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности не являются:

1) законность и обоснованность принимаемых судом постановлений (решений) о проведении, продолжении и прекращении оперативно-розыскных мероприятий;

2) данные о лицах, оказывающих или оказавших конфиденциальную помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сотрудничающих или сотрудничавших с ними;

3) тактика и организация добывания оперативно-розыскной информации.

Статья 13. Надзор за соблюдением законности при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы

1. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законности при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы, пользуясь при этом правами и выполняя обязанности, предусмотренные настоящим Законом, уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством, а также иными законами Республики Беларусь.

2. Надзор за соблюдением законности при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы, возлагается на руководителей органов прокуратуры и уполномоченных ими прокуроров, а в рамках уголовного дела - также на прокурора, осуществляющего уголовное преследование.

3. Прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законности при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан, имеет право:

1) в любое время по удостоверению, подтверждающему занимаемую должность, посещать без личного досмотра органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности, учреждения, исполняющие принудительные меры безопасности и лечения, принудительные меры воспитательного характера, места содержания под стражей, а также места, в которых лица принудительно содержатся согласно судебному решению или решению административного органа;

2) опрашивать лиц, находящихся в местах, указанных в пункте 1 настоящей части, с целью получения информации об условиях их содержания и обращения с ними, знакомиться с документами, на основании которых эти лица содержатся в таких местах.

4. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законодательства при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы в органах и учреждениях, путем проведения регулярных проверок, а также в связи с необходимостью надлежащего реагирования на сведения о возможных нарушениях законодательства, содержащиеся в жалобах, обращениях или любых других источниках.

Периодичность проведения регулярных проверок устанавливается приказом Генерального прокурора.

Для проведения проверок прокурор вправе привлекать необходимых специалистов, представителей иных государственных органов и общественных организаций.

5. Прокурор обязан немедленно освободить лицо, которое незаконно (при отсутствии соответствующего судебного решения, решения административного органа или иного предусмотренного законом документа или по истечении предусмотренного законом или таким решением срока) находится в месте, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, своим мотивированным постановлением.

Статья 14. Участие в реализации уголовной политики Республики Беларусь

1. Органы прокуратуры участвуют в реализации уголовной политики государства в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.

2. Участие в реализации уголовной политики государства на центральном уровне возлагается на Генерального прокурора, его первого заместителя и заместителей, а также уполномоченных им прокуроров, на региональном уровне - на руководителей павятовых прокуратур, их первых заместителей и заместителей, на местном уровне - на руководителей окружных прокуратур, их первых заместителей и заместителей.

Руководители специализированных прокуратур, их первые заместители и заместители могут принимать участие в реализации уголовной политики государства в своих сферах деятельности в случаях и порядке, определенном Генеральным прокурором.

В рамках уголовного дела участие в реализации уголовной политики государства принимает прокурор, осуществляющий уголовное преследование.

3. Основными направлениями участия органов прокуратуры в реализации уголовной политики государства являются:

1) сбор и анализ статистических данных о преступности, прогнозирование тенденций ее развития, определение приоритетов противодействия преступности и формирование политик по обращению с преступниками, потерпевшими и свидетелями;

2) подготовка и внесение предложений по совершенствованию законодательства и участие в разработке нормативных правовых актов в сфере деятельности прокуратуры;

3) осуществление координации деятельности правоохранительных органов в целях своевременного выявления, расследования, раскрытия, пресечения и предотвращения преступлений, улучшения криминогенной обстановки, устранения причин преступлений и условий, способствующих их совершению.

4. Основной формой координации является проведение координационных совещаний руководителями органов прокуратуры, их первыми заместителями или

заместителями с руководителями правоохранительных органов соответствующего уровня, на которых заслушивается информация об их деятельности в сфере противодействия преступности; определяются приоритеты в противодействии преступности и политики по обращению с преступниками, потерпевшими и свидетелями, а также меры по их осуществлению.

Координационные совещания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решение координационного совещания является обязательным к исполнению всеми указанными в нем правоохранительными органами. Контроль за исполнением решений координационного совещания возлагается на соответствующего руководителя органа прокуратуры или уполномоченного им прокурора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения решения координационного совещания соответствующий руководитель органа прокуратуры может самостоятельно или через вышестоящего прокурора инициировать привлечение к установленной законодательством ответственности руководителя правоохранительного органа или отстранение его от должности.

Порядок и другие формы координации утверждаются совместным приказом Генерального прокурора и руководителей правоохранительных органов.

Статья 15. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законности

1. При осуществлении надзора за соблюдением законности при осуществлении функций, предусмотренных пунктами 2, 4, 5 части первой статьи 7 настоящего Закона, прокурор в пределах своей компетенции имеет право:

1) требовать письменные объяснения от граждан, должностных лиц государственных органов и учреждений, а также иных организаций независимо от форм собственности по фактам нарушений законности;

2) знакомиться с документами, получать их копии, проверять законность приказов, распоряжений государственных органов и учреждений, других актов их должностных лиц;

3) давать письменные указания об устранении выявленных нарушений законности;

4) отменять решения индивидуального действия государственных органов и учреждений, их должностных лиц своими мотивированными постановлениями;

5) инициировать устранение причин и условий нарушения законности;

6) инициировать приостановление действия или отмену приказов, распоряжений, других актов государственных органов и учреждений полностью или частично;

7) инициировать привлечение должностных лиц государственных органов и учреждений к установленной законодательством ответственности или отстранение их от занимаемой должности;

8) обращаться в суд с иском (заявлением) в определенных законодательством случаях.

2. Письменные указания прокурора государственным органам и учреждениям, их должностным лицам должны содержать необходимые к принятию меры и срок их исполнения. Такие письменные указания, представленные в рамках полномочий прокурора, являются обязательными для этих органов и учреждений (лиц) и подлежат исполнению в определенный прокурором срок. Обжалование таких указаний не приостанавливает их исполнение.

3. Для осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 5-7 части 1 настоящей статьи, прокурор вносит представление уполномоченному руководителю государственного органа или учреждения. Представление прокурора должно быть мотивировано и содержать указания на факты нарушения законности и необходимые к принятию меры.

Руководитель государственного органа или учреждения, получивший представление прокурора, должен не позднее 30 дней с дня получения от прокурора рассмотреть такое представление и проинформировать прокурора о результатах его рассмотрения и о принятых мерах.

В случае нерассмотрения или несвоевременного рассмотрения представления прокурора либо отказа в его исполнении прокурор может обратиться к вышестоящему руководителю государственного органа или учреждения либо в суд непосредственно или через вышестоящего прокурора.

Статья 16. Международное сотрудничество

1. Органы прокуратуры обеспечивают международное сотрудничество в своей сфере деятельности в соответствии с требованиями международных договоров Республики Беларусь и уголовно-процессуального законодательства. В случае отсутствия международного договора Республики Беларусь международное сотрудничество осуществляется органами прокуратуры на основании принципа взаимности.

2. Участие в международном сотрудничестве возлагается на Генерального прокурора и уполномоченных им прокуроров, а в рамках уголовного дела - также на прокурора, осуществляющего уголовное преследование.

3. Основными направлениями международного сотрудничества органов прокуратуры являются:

1) предоставление международной правовой помощи по уголовным делам, в частности путем вручения документов, выполнения отдельных процессуальных действий, выдачи лиц, совершивших уголовное правонарушение, временной передачи лиц, принятия уголовного преследования, передачи осужденных для дальнейшего отбывания наказания и исполнения приговоров;

2) установление, поддержание и развитие контактов с компетентными органами и учреждениями иностранных государств и международными организациями, проведение мероприятий международного характера, а также реализация проектов и программ международного сотрудничества;

3) участие в подготовке международных договоров Республики Беларусь в сфере международно-правового сотрудничества по уголовным делам и актов законодательства по этим вопросам, а также усовершенствование практики международно-правового сотрудничества, механизмов и процедур предоставления правовой помощи.

Статья 17. Осуществление прокурорами функций прокуратуры

1. Функции прокуратуры осуществляются исключительно прокурорами.

2. Делегирование функций прокуратуры либо полномочий прокурора, а также присвоение этих функций (полномочий) иными государственными органами или должностными лицами не допускается.

3. Прокурор, осуществляя свои полномочия в соответствии с законом, является самостоятельным в своей деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных оснований, запрещается.

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, граждане обязаны выполнять законные требования и решения прокурора.

ГЛАВА III. СИСТЕМА ПРОКУРАТУРЫ

Статья 18. Система прокуратуры Республики Беларусь

1. Систему прокуратуры Республики Беларусь составляют:

1) Генеральная прокуратура;

2) павятовые прокуратуры;

3) окружные прокуратуры;

4) специализированные прокуратуры.

2. Генеральная прокуратура является органом прокуратуры высшего уровня для павятовых, окружных и специализированных прокуратур, павятовая прокуратура является органом прокуратуры высшего уровня для окружных прокуратур, расположенных в пределах павета.

Статья 19. Генеральная прокуратура

1. Генеральная прокуратура организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры, обеспечивает эффективное выполнение функций прокуратуры, а также осуществляет управление объектами государственной собственности, обеспечивающими функционирование органов прокуратуры.

2. Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный прокурор, который имеет первого заместителя и заместителей.

3. В структуре Генеральной прокуратуры образуются департаменты, управления, отделы. Положения о самостоятельных структурных подразделениях Генеральной прокуратуры утверждаются Генеральным прокурором.

Статья 20. Полномочия Генерального прокурора

1. Генеральный прокурор:

1) представляет прокуратуру Республики Беларусь в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами, а также прокуратурами других государств и международными организациями;

2) организует деятельность органов прокуратуры Республики Беларусь, в том числе определяет пределы полномочий Генеральной прокуратуры, павятовых и окружных прокуратур, специализированных прокуратур;

3) назначает прокуроров на административные должности и увольняет их с административных должностей в случаях и порядке, установленных настоящим Законом;

4) назначает на должности и увольняет прокуроров в установленном настоящим Законом порядке;

5) в установленном порядке на основании решения Сойма прокуроров о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора принимает решение о применении к прокурору дисциплинарного взыскания;

6) осуществляет распределение обязанностей между первым заместителем и заместителями Генерального прокурора;

7) утверждает стратегию развития прокуратуры;

8) ежегодно до 31 марта текущего года представляет Сойму Республики Беларусь отчет о деятельности органов прокуратуры Республики Беларусь за предыдущий год;

9) выполняет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.

2. Генеральный прокурор по вопросам, относящимся к его административным полномочиям, издает нормативные правовые акты в форме приказов в пределах своей компетенции, установленной Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами. Приказы Генерального прокурора или их отдельные части могут быть обжалованы физическими и юридическими лицами в судебном порядке, установленном законом.

3. В случае отсутствия Генерального прокурора его полномочия осуществляет первый заместитель Генерального прокурора, а в случае отсутствия последнего - один из заместителей Генерального прокурора.

Статья 21. Павятовые прокуратуры

1. В системе прокуратуры Республики Беларусь действуют павятовые прокуратуры в соответствии с административно-территориальным делением Республики Беларусь и приравненная к ним прокуратура города Минска.

2. Павятовую прокуратуру возглавляет Прокурор павета, Прокурор города Минска, которые имеют первого заместителя и не более трех заместителей.

3. В структуре павятовай прокуратуры образуются подразделения - управления и отделы.

4. Определение компетенции павятовых прокуратур, их структуры и штатного расписания осуществляется Генеральным прокурором.

5. Прокурор павета, Прокурор города Минска:

1) представляет павятовую прокуратуру в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами;

2) организует деятельность павятовай прокуратуры;

3) контролирует соблюдение прокурорами павятовай прокуратуры служебной дисциплины и правил профессиональной этики;

4) осуществляет распределение обязанностей между первым заместителем и заместителями Павятоваго прокурора;

5) ежегодно до 31 марта текущего года информирует Соймик павета, Минский городской сойм о деятельности павятовой прокуратуры за предыдущий год;

6) выполняет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.

6. В случае отсутствия Павятоваго прокурора его полномочия осуществляет первый заместитель Павятоваго прокурора, а в случае отсутствия последнего - один из заместителей Павятоваго прокурора.

Статья 22. Окружные прокуратуры

1. В системе прокуратуры Республики Беларусь в пределах судебных округов действуют окружные прокуратуры.

2. Определение компетенции окружных прокуратур, их структуры и штатного расписания осуществляется Генеральным прокурором.

3. Окружную прокуратуру возглавляет Окружной прокурор, который имеет первого заместителя и не более двух заместителей.

4. В структуре окружной прокуратуры в случае необходимости образуются отделы.

5. Окружной прокурор:

1) представляет окружную прокуратуру в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами;

2) организует деятельность окружной прокуратуры;

3) контролирует соблюдение прокурорами окружной прокуратуры служебной дисциплины и правил профессиональной этики;

4) осуществляет распределение обязанностей между первым заместителем и заместителями Окружного прокурора;

5) ежегодно до 31 марта текущего года информирует органы местного самоуправления о деятельности окружной прокуратуры за предыдущий год;

6) выполняет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.

6. В случае отсутствия Окружного прокурора его полномочия осуществляет первый заместитель Окружного прокурора, а в случае отсутствия последнего - один из заместителей Окружного прокурора.

Статья 23. Специализированные прокуратуры

1. Генеральный прокурор при необходимости может своим решением создавать специализированные прокуратуры на правах структурных подразделений Генеральной прокуратуры, на правах павятовых прокуратур, на правах подразделений павятовых прокуратур, на правах окружных прокуратур, на правах подразделений окружных прокуратур.

2. Предметная юрисдикция специализированных прокуратур определяется Генеральным прокурором.

3. В случае создания специализированной прокуратуры на правах структурного подразделения Генеральной прокуратуры, она действует как главная специализированная прокуратура, которая является органом прокуратуры высшего уровня для специализированных прокуратур, действующих на правах павятовых прокуратур или структурных подразделений павятовых прокуратур.

Руководитель специализированной прокуратуры на правах структурного подразделения Генеральной прокуратуры - Главный специализированный прокурор - имеет статус Заместителя Генерального прокурора.

4. Специализированная прокуратура, действующая на правах павятовой прокуратуры или структурного подразделения павятовой прокуратуры, является органом прокуратуры высшего уровня для специализированных прокуратур, действующих на правах окружных прокуратур или на правах структурных подразделений окружных прокуратур, расположенных в пределах ее территориальной юрисдикции.

5. Организация деятельности специализированных прокуратур, действующих на правах павятовых или окружных прокуратур, полномочия их руководителей определяются, соответственно, статьями 21, 22 настоящего Закона.

6. Организация деятельности специализированных прокуратур, действующих на правах структурных подразделений павятовых или окружных прокуратур, определяется Генеральным прокурором.

Статья 24. Количественный состав и структура органов прокуратуры

1. Общая численность прокуроров составляет не более 2 500 человек.

2. В структуре органов прокуратуры устанавливаются должности государственных служащих, других работников, деятельность которых регулируется настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ II. ПРОКУРОРСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Сфера прокурорского самоуправления

1. Прокурорское самоуправление – это самостоятельное коллективное решение прокурорами вопросов обеспечения деятельности прокуратуры с целью защиты профессиональных интересов прокуроров.

2. К вопросам обеспечения деятельности прокуратуры относятся вопросы:

1) организационного обеспечения прокуроров;

2) кадрового обеспечения прокуратуры;

3) защиты независимости и самостоятельности прокуроров;

4) социальной защиты прокуроров и их семей;

5) другие вопросы, непосредственно не связанные с исполнением полномочий прокуроров.

3. Порядок осуществления прокурорского самоуправления определяется настоящим Законом, другими законами, а также регламентами и положениями, принимаемыми органами прокурорского самоуправления в соответствии с настоящим Законом.

Статья 26. Организационные формы прокурорского самоуправления

1. Прокурорское самоуправление осуществляется через:

1) собрания прокуроров Генеральной прокуратуры, павятовых прокуратур (приравненных к ним специализированных прокуратур), окружных прокуратур (приравненных к ним специализированных прокуратур);

2) Сойм прокуроров;

3) Ассамблею прокуроров.

3. Органы прокурорского самоуправления для осуществления своих задач могут создавать комиссии, рабочие группы и другие вспомогательные органы.

Статья 27. Обеспечение деятельности органов прокурорского самоуправления

1. Финансирование органов прокурорского самоуправления осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством, в том числе в случаях, предусмотренных международными договорами или проектами международной технической помощи, зарегистрированными в установленном порядке.

2. Функции главного распорядителя средств государственного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов прокурорского самоуправления осуществляются Соймом прокуроров.

3. Организационное обеспечение работы Ассамблеи прокуроров и деятельности Сойма прокуроров осуществляется Секретариатом Сойма прокуроров, а собраний прокуроров - руководителями соответствующих органов прокуратуры.

ГЛАВА V. СОБРАНИЯ ПРОКУРОРОВ, АССАМБЛЕЯ ПРОКУРОРОВ

Статья 28. Собрания прокуроров

1. Собрание прокуроров - орган самоуправления соответствующей прокуратуры в составе всех прокуроров, на заседании которого обсуждаются вопросы обеспечения деятельности этой прокуратуры и принимаются по ним коллективные решения.

2. Собрание прокуроров созывается руководителем соответствующей прокуратуры по собственной инициативе или инициативной группой по требованию не менее трети общего количества прокуроров этой прокуратуры.

3. Собрание прокуроров созывается по необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4. Собрание прокуроров считается полномочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего количества прокуроров этой прокуратуры (без учета вакантных и временно вакантных должностей).

На собрание прокуроров могут приглашаться другие работники этой прокуратуры, прокуроры других органов прокуратуры, представители общественных объединений, журналисты и другие лица. Руководители органов прокуратуры высшего уровня и члены Совета прокуроров могут присутствовать на собрании прокуроров без специального приглашения.

В голосовании принимают участие только прокуроры этой прокуратуры.

5. В случае необходимости собрание прокуроров может проводиться дистанционно, в режиме видеоконференции, с соблюдением требований настоящего Закона.

6. Собрание прокуроров:

1) обсуждает вопросы обеспечения деятельности прокуратуры или работы конкретных прокуроров или работников прокуратуры и принимает по этим вопросам решения, обязательные для прокуроров и работников этой прокуратуры;

2) определяет специализацию прокуроров в рамках соответствующего органа прокуратуры или отдельных структурных подразделений прокуратуры;

3) определяет уровень нагрузки на прокуроров соответствующей прокуратуры с учетом выполнения ими административных или иных обязанностей;

4) определяют руководителей стажировки для стажеров прокуратуры;

5) заслушивают отчеты прокуроров и других работников прокуратуры, занимающих административные должности в этой прокуратуре;

6) утверждают результаты рейтинговой оценки прокуроров, график ежегодных отпусков и размеры премий;

7) избирают делегатов на Ассамблею прокуроров;

8) обращаются к Сойму прокуроров, Ассамблее прокуроров, руководителям вышестоящих прокуратур, органам государственной власти и органам местного самоуправления, общественным организациям и другим юридическим лицам с предложениями по вопросам обеспечения деятельности этой прокуратуры;

9) осуществляют другие полномочия, определенные настоящим Законом.

7. По результатам заслушивания отчета руководителя соответствующей прокуратуры (кроме Генерального прокурора) собрание прокуроров может выразить ему недоверие не менее чем двумя третями голосов присутствующих, последствием которого является увольнение такого руководителя с должности Генеральным прокурором не позднее, чем в месячный срок. Выражение недоверия руководителю органа прокуратуры не допускается ранее, чем через год после назначения руководителя прокуратуры на занимаемую должность или предыдущего рассмотрения вопроса о выражении ему недоверия, которое не набрало необходимого большинства голосов. Голосование по вопросу выражения недоверия руководителю прокуратуры является тайным.

8. Повестка дня собрания прокуроров формируется руководителем соответствующей прокуратуры либо инициативной группой. Каждый прокурор этой прокуратуры, присутствующий на собрании прокуроров, может инициировать включение в повестку дня того или иного вопроса, относящегося к полномочиям собрания прокуроров. Вопрос может быть включен в повестку дня собрания по решению руководителя прокуратуры или не менее трети прокуроров, присутствующих на собрании прокуроров.

9. Собрание прокуроров принимает решение большинством голосов прокуроров, присутствующих на собрании, открытым голосованием, если настоящий Закон не предусматривает иное, либо собранием не будет принято решение о проведении тайного голосования.

10. Выполнение решений собрания прокуроров по поручению собрания возлагается на руководителя соответствующей прокуратуры или его первого заместителя, заместителя, а в случае, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, на Генерального прокурора.

Статья 29. Ассамблея прокуроров

1. Высшим органом прокурорского самоуправления является Ассамблея прокуроров.

2. Ассамблея прокуроров:

1) заслушивает отчет Генерального прокурора о деятельности прокуратуры, состоянии финансирования и организационного обеспечения деятельности прокуратуры;

2) заслушивает отчет Сойма прокуроров о выполнении задач органов прокурорского самоуправления;

3) назначает членов Сойма прокуроров и отзывает их с должностей в случаях, установленных настоящим Законом;

4) утверждает Кодекс прокурорской этики;

5) обращается к Генеральному прокурору, органам государственной власти и органам местного самоуправления, общественным организациям и другим юридическим лицам, международным организациям с предложениями по вопросам обеспечения деятельности органов прокуратуры;

6) рассматривает другие вопросы прокурорского самоуправления и осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом.

3. По результатам заслушивания отчета Генерального прокурора Ассамблея прокуроров может выразить ему недоверие не менее чем двумя третями голосов присутствующих, последствием которого является увольнение Генерального прокурора с должности Соймом Республики Беларусь не позднее, чем в месячный срок. Выражение недоверия Генеральному прокурору не допускается ранее, чем через год после назначения его на занимаемую должность или предыдущего рассмотрения вопроса о выражении ему недоверия, которое не набрало

большинства голосов. Голосование по вопросу выражения недоверия Генеральному прокурору является тайным.

4. Ассамблея прокуроров принимает по вопросам, относящимся к ее компетенции, решения, обязательные для Сойма прокуроров, собраний прокуроров и любых прокуроров.

Статья 30. Порядок созыва Ассамблеи прокуроров

1. Очередная Ассамблея прокуроров созывается Соймом прокуроров раз в два года. Внеочередная Ассамблея прокуроров может быть созвана по решению Сойма прокуроров.

2. Сойм прокуроров составляет предварительный перечень вопросов, выносимых на обсуждение Ассамблеи прокуроров, готовит проект регламента и определяет дату и место его проведения.

3. Информация о созыве Ассамблеи прокуроров, включая дату и место его проведения, а также вопросы, которые выносятся на его рассмотрение, размещается на официальном веб-сайте Сойма прокуроров, общегосударственных средствах массовой информации и направляется руководителям органов прокуратур не позднее, чем за тридцать дней до даты Ассамблеи, а для внеочередной Ассамблеи - не позднее, чем за пятнадцать дней до такой даты.

4. На Ассамблею прокуроров, кроме делегатов, могут быть приглашены другие граждане. Участие в Ассамблее прокуроров ее делегатов, членов Сойма прокуроров, а также Генерального прокурора не требует отдельного приглашения.

Статья 31. Избрание делегатов на Ассамблею прокуроров

1. Делегатов на Ассамблею прокуроров избирают:

1) собрание прокуроров Генеральной прокуратуры – десять прокуроров Генеральной прокуратуры, а в случае создания в структуре Генеральной прокуратуры главных специализированных прокуратур - также по одному прокурору от каждой такой прокуратуры;

2) собрания прокуроров павятовых прокуратур, приравненных к ним специализированных прокуратур – по три прокурора от каждой павятовой, приравненной к ней прокуратуры;

3) собрания прокуроров окружных прокуратур, приравненных к ним специализированных прокуратур – по два прокурора от каждой окружной, приравненной к ней прокуратуры.

2. Делегаты на Ассамблею прокуроров избираются путем тайного голосования простым большинством голосов из свободно выдвинутых альтернативных кандидатов.

3. Не могут быть избраны делегатами на Ассамблею прокуроров руководитель прокуратуры, его первый заместитель и заместители.

4. Руководитель соответствующей прокуратуры направляет Сойму прокуроров список избранных от прокуратуры делегатов не позднее, чем за пятнадцать дней до даты собрания, а для внеочередного собрания - не позднее, чем за пять дней до такой даты.

Статья 32. Порядок проведения Ассамблеи прокуроров

1. Ассамблея прокуроров является полномочной при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего количества избранных делегатов.

2. Ассамблею прокуроров открывает председатель Сойма прокуроров, а при его отсутствии - заместитель председателя или секретарь Сойма прокуроров.

3. Ассамблея прокуроров выбирает путем тайного голосования президиум собрания в составе пяти прокуроров, который организует работу собрания.

4. Ассамблея прокуроров обсуждает и утверждает повестку дня и регламент работы собрания, выбирает счетную комиссию, секретариат и другие рабочие органы собрания.

Предложения по внесению вопросов в повестку дня, о кандидатурах членов президиума, счетной комиссии, секретариата и других рабочих органов Ассамблеи может высказать каждый делегат, присутствующий на Ассамблее. Вопрос может быть включен в повестку дня Ассамблеи по решению президиума или не менее трети прокуроров, присутствующих на Ассамблее.

5. Решения Ассамблеи прокуроров принимаются большинством голосов от общего числа избранных делегатов. Решения по вопросам, указанным в пункте 3 части второй и части третьей статьи 29 настоящего Закона, принимаются путем тайного голосования.

6. Другие вопросы порядка проведения Ассамблеи прокуроров регулируются регламентом, принимаемым Ассамблеей.

ГЛАВА VI. СОЙМ ПРОКУРОРОВ

Статья 33. Сойм прокуроров

1. В период между Ассамблеями прокуроров высшим органом прокурорского самоуправления является Сойм прокуроров.

2. Сойм прокуроров:

1) осуществляет контроль за исполнением решений органов прокурорского самоуправления;

2) организует в пределах своей компетенции принятие мер по обеспечению деятельности прокуратуры;

3) рассматривает вопросы правовой защиты прокуроров, социальной защиты прокуроров и членов их семей и принимает соответствующие решения по этим вопросам;

4) рассматривает обращения прокуроров и других лиц об угрозе независимости прокуроров, принимает по результатам рассмотрения соответствующие меры;

5) обращается к Генеральному прокурору, органам государственной власти и органам местного самоуправления, общественным организациям и другим юридическим лицам, международным организациям с предложениями по вопросам обеспечения деятельности органов прокуратуры;

6) вносит рекомендации Генеральному прокурору по вопросам штатной численности того или иного органа прокуратуры, формирует кадровый резерв прокуратуры;

7) проводит отбор кандидатов на должность прокурора в установленном настоящим Законом порядке;

8) участвует в переводе прокуроров из одного органа прокуратуры в другой;

9) осуществляет дисциплинарное производство в отношении прокуроров;

10) вносит Генеральному прокурору рекомендации о назначении и увольнении прокуроров с административных должностей в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

11) организует конкурс на должность Генерального прокурора, вносит Президенту Республики Беларусь кандидатуры на должность Генерального прокурора;

12) утверждает нормативы кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения органов прокуратуры;

13) утверждает учебные программы для прокуроров и кандидатов на должность прокурора, программы по повышению квалификации прокуроров и других работников органов прокуратуры;

14) утверждает систему рейтинговой оценки прокуроров;

15) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

3. Сойм прокуроров для осуществления своих полномочий имеет право знакомиться с документами, получать их копии, опрашивать прокуроров и других лиц, получать по письменному запросу от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, организаций независимо от формы собственности, граждан необходимую информацию.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, руководители организаций независимо от формы собственности, граждане, которым направлен запрос Сойма прокуроров, обязаны в течение десяти дней со дня его получения предоставить соответствующую информацию. В случае

необходимости, указанный срок может быть продлен до 30 дней, о чем Сойм прокуроров сообщает непосредственно в запросе.

4. Сойм прокуроров в связи с реализацией определенных законом полномочий осуществляет международное сотрудничество, в том числе взаимодействует с международными организациями, органами прокурорского самоуправления иностранных государств.

5. Сойм прокуроров может привлекать для выполнения вспомогательных и консультативных функций организации, прокуроров, адвокатов, ученых и других специалистов с их согласия.

6. Порядок работы Сойма прокуроров определяется положением, принятым Ассамблеей прокуроров.

Статья 34. Состав Сойма прокуроров

1. В состав Сойма прокуроров входят пятнадцать человек, из которых:

1) три представителя (прокуроры) от Генеральной прокуратуры;

2) четыре представителя (прокуроры) от павятовых прокуратур;

3) пять представителей (прокуроров) от окружных прокуратур;

4) два представителя (ученые), назначенные съездом представителей юридических вузов и научных учреждений;

5) один представитель, назначенный Соймом Республики Беларусь.

2. Сойм прокуроров является полномочным при условии назначения в его состав не менее десяти членов.

3. Членом Сойма прокуроров может быть гражданин Республики Беларусь, не моложе тридцати и не старше шестидесяти пяти лет, имеющий высшее юридическое образование, опыт работы в сфере права не менее десяти лет, а также безукоризненную деловую репутацию. Члены Сойма прокуроров из числа прокуроров должны иметь не менее пяти лет опыта работы на должности прокурора.

Членом Сойма прокуроров не может быть назначен гражданин, не соответствующий требованиям к прокурорам, определенным настоящим Законом, депутат, представитель органа исполнительной власти, судья, сотрудник правоохранительного органа или органа государственного надзора (контроля), прокурор, находящийся на административной должности, а также более одного человека из числа научных и научно-педагогических работников одного и того же учебного заведения или научного учреждения.

4. Срок полномочий члена Сойма прокуроров составляет четыре года с момента начала осуществления полномочий в составе Сойма. Одно и то же лицо не может осуществлять полномочия члена Сойма прокуроров два срока подряд.

Если Сойм прокуроров может стать неполномочным из-за истечения срока полномочий его члена, такой член Сойма прокуроров продолжает выполнять свои

полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но в любом случае не более трех месяцев со дня окончания срока, на который такой член Сойма прокуроров был назначен.

5. Полномочия члена Сойма прокуроров досрочно прекращаются в случаях, предусмотренных настоящим Законом в качестве оснований для прекращения полномочий прокурора.

Также основанием для досрочного прекращения полномочий члена Сойма прокуроров является:

1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья при наличии медицинского заключения;

2) подача заявления о досрочном прекращении полномочий члена Сойма прокуроров по собственному желанию;

3) грубое или систематическое нарушение обязанностей члена Сойма прокуроров, несовместимое со статусом члена Сойма прокуроров;

4) выявление обстоятельств несоответствия члена Сойма прокурора требованиям, определенным частью третьей настоящей статьи;

5) систематическое неучастие в работе Сойма прокуроров.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Сойма прокуроров при наличии соответствующих оснований принимается Соймом прокуроров.

6. Члены Сойма прокуроров работают на постоянной основе и на время выполнения своих обязанностей командируются в Сойм. За ними сохраняется предыдущее место работы и должность, а в случае невозможности такого - предоставляется равнозначная должность.

Статья 35. Права и обязанности члена Сойма прокуроров

1. Член Сойма прокуроров имеет право:

1) вносить предложения по совершенствованию работы Сойма прокуроров, Секретариата Сойма прокуроров;

2) привлекать в соответствии с Положением о Сойме прокуроров работников Секретариата для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение, Сойма прокуроров;

3) знакомиться со всеми материалами, касающимися вопросов повестки дня заседаний Сойма прокуроров;

4) вносить предложения по проектам решений Сойма прокуроров, участвовать в обсуждении и принятии решений, выражать письменно особое мнение по поводу решений Сойма прокуроров;

5) инициировать созыв заседания Сойма прокуроров;

6) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и Положением о Сойме прокуроров.

2. Член Сойма прокуроров обязан:

1) ответственно, добросовестно, объективно и беспристрастно осуществлять свои полномочия в составе Сойма прокуроров;

2) не разглашать и не использовать в иных целях, чем для исполнения своих обязанностей как члена Сойма прокуроров, информацию с ограниченным доступом, которая стала ему известна при осуществлении полномочий в составе Сойма прокуроров;

3) выполнять требования и соблюдать ограничения и запреты, установленные настоящим Законом для прокуроров;

4) участвовать в заседаниях Сойма прокуроров, в работе его вспомогательных органов;

5) уведомлять Сойм прокуроров о вмешательстве в его деятельность в течение пяти дней после того, как ему стало известно о таком вмешательстве;

6) заявлять самоотвод при наличии обстоятельств, которые могут повлиять на его объективность и беспристрастность при осуществлении полномочий в составе Сойма прокуроров;

7) исполнять другие обязанности, определенные настоящим Законом и положением о Сойме прокуроров.

3. На членов Сойма прокуроров распространяются требования несовместимости, правила прокурорской этики, а также иные требования, ограничения и запреты, установленные законодательством Республики Беларусь для прокуроров.

4. Заработная плата и социальные гарантии членов Сойма прокуроров устанавливаются на уровне не ниже, чем для начальника управления Генеральной прокуратуры.

За членами Сойма прокуроров, являющихся прокурорами, сохраняются гарантии социального обеспечения, определенные законодательством для прокуроров.

Исполнение обязанностей члена Сойма прокуроров засчитывается в стаж работы на должности прокурора (для прокуроров) или государственной службы (для других членов Сойма прокуроров).

Статья 36. Порядок работы Сойма прокуроров

1. Сойм прокуроров избирает из своего состава из числа прокуроров тайным голосованием председателя Сойма, его заместителя и секретаря Сойма.

2. Председатель Сойма:

1) организует работу Сойма;

2) председательствует на заседаниях Сойма;

3) определяет обязанности заместителя;

4) представляет Сойм в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, гражданами, органами других государств и международными организациями.

Обязанности председателя Сойма прокуроров в случае его отсутствия выполняет заместитель председателя.

3. Секретарь Сойма прокуроров руководит работой Секретариата Сойма, организует подготовку заседаний и несет ответственность за организацию делопроизводства.

4. Для распределения дисциплинарных жалоб и иных материалов между членами Сойма прокуроров действует автоматизированная система делопроизводства. Положение об автоматизированной системе делопроизводства принимается Соймом прокуроров.

5. Заседания Сойма прокуроров проводятся открыто и гласно, кроме случаев, установленных законом. Заседание Сойма является полномочным, если на нем присутствует не менее десяти членов Сойма прокуроров.

6. Решения Сойма прокуроров принимаются большинством голосов от его общего состава, предусмотренного настоящим Законом.

7. Решения Сойма прокуроров подписываются председательствующим и членами Сойма, участвовавшими в заседании. При наличии особого мнения оно прилагается к решению Сойма. Решения Сойма прокуроров публикуется на его веб-сайте в трехдневный срок со дня его принятия, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

8. Решения Сойма прокуроров могут быть обжалованы в судебном порядке.

Статья 37. Секретариат Сойма прокуроров

1. Секретариат Сойма прокуроров осуществляет организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Сойма прокуроров. Положение о Секретариате принимается Соймом прокуроров.

2. Секретариат Сойма прокуроров:

1) обеспечивает подготовку заседаний Сойма прокуроров;

2) осуществляет делопроизводство Сойма прокуроров, поддерживает работу автоматизированной системы делопроизводства;

3) собирает информацию, документы, другие материалы, необходимые для осуществления полномочий Сойма прокуроров;

4) выполняет поручения Председателя, заместителя председателя Сойма прокуроров;

5) осуществляет другие обязанности, определенные Положением о Секретариате.

3. Руководство деятельностью Секретариата осуществляет Секретарь Сойма прокуроров, который уполномочен назначать на должности и увольнять сотрудников Секретариата, применять к ним поощрения и меры дисциплинарного воздействия, а также осуществлять другие полномочия работодателя. Секретарь Сойма прокуроров по вопросам деятельности Секретариата подотчетен и подконтролен Сойму прокуроров.

4. Штатная численность и структура Секретариата определяется Соймом прокуроров по предложению Секретаря Сойма в рамках бюджетного финансирования деятельности Сойма прокуроров.

5. Правовой статус сотрудников Секретариата Сойма прокуроров, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом, определяется законодательством о государственной службе и/или законодательством о труде.

6. В состав Секретариата Сойма прокуроров входят помощники членов Сойма прокуроров в количестве не более двух на каждого члена Сойма. Помощник члена Сойма прокуроров подотчетен только члену Сойма, действует по его поручению и обеспечивает исполнение таким членом Сойма прокуроров его полномочий.

Помощник члена Сойма прокуроров является государственным служащим, который назначается на должность и увольняется по предложению соответствующего члена Сойма прокуроров.

7. Заработная плата и социальные гарантии сотрудников Секретариата Сойма прокуроров устанавливаются на уровне не ниже, чем для сотрудников аппарата Генеральной прокуратуры.

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА

ГЛАВА VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОКУРОРА

Статья 38. Общие права и обязанности прокурора

1. Прокурор вправе участвовать в органах самоуправления прокуратуры.

2. Прокуроры имеют право вступать в профессиональные союзы, учреждать общественные организации и участвовать в них с целью защиты своих прав и интересов, повышения своего профессионального уровня.

3. Прокурор обязан:

1) действовать только на основании, в пределах и способами, которые предусмотрены Конституцией Республики Беларусь и законодательными актами;

2) проявлять уважение к гражданам при осуществлении своих полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну;

4) совершенствовать свой профессиональный уровень и квалификацию;

5) соблюдать правила прокурорской этики.

Статья 39. Требования относительно несовместимости

1. Пребывание в должности прокурора несовместимо с пребыванием в должности в любом органе государственной власти, другом государственном органе или учреждении, органе местного самоуправления и с представительским мандатом на государственных выборных должностях.

2. Должность прокурора несовместима с занятием прямо или через третьих лиц предпринимательской деятельностью, участием в какой бы то ни было форме в деятельности коммерческих организаций любой формы собственности.

3. Должность прокурора несовместима с участием в выборах должностных лиц и депутатов любого уровня в качестве кандидата.

4. Требования относительно несовместимости не распространяются на участие прокуроров в преподавательской и научной деятельности, а также в деятельности органов прокурорского самоуправления, выборных органов религиозных и общественных организаций, защищающих их профессиональные права.

Статья 40. Запреты

1. В процессе исполнения своих служебных обязанностей прокурор обязан избегать любого конфликта интересов, а в случае возникновения такового действовать в соответствии с Законом Республики Беларусь “О борьбе с коррупцией”.

2. Прокурор не может принадлежать к политической партии, или организации, преследующей политические цели, участвовать в мероприятиях политического характера, забастовках, заниматься политической деятельностью, выражать или иным образом публично проявлять свои политические убеждения.

3. Прокурор не вправе:

1) участвовать в расследовании или рассмотрении дел при наличии оснований для отвода, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;

2) делать публичные заявления, нарушающие принцип презумпции невиновности либо порочащие честь и достоинство граждан или влияющие на ход и результаты уголовного преследования;

3) быть информатором или внештатным сотрудником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

4) быть арбитром в арбитражных судах, выступать в качестве медиатора;

5) давать письменные или устные консультации по правовым вопросам, выступать представителем по доверенности за исключением супруга/супруги, детей или

родителей, а также выполнять какую-либо иную деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством адвокатом.

4. Прокурор не вправе разглашать государственные секреты и иную охраняемую законодательством тайну, в том числе после прекращения службы в течение срока, установленного законодательством.

ГЛАВА VIII. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРА НА ДОЛЖНОСТЬ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРА

Статья 41. Требования к претендентам на должность прокурора

1. Прокурором окружной прокуратуры может быть назначен гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее двух лет и владеющий государственным языком.

2. Прокурором павятовой прокуратуры может быть назначено лицо, имеющее стаж работы на должности прокурора не менее трех лет и соответствующий требованиям к прокурорам павятовых прокуратур, определенным Соймом прокуроров.

3. Прокурором Генеральной прокуратуры может быть назначено лицо, имеющее стаж работы на должности прокурора не менее пяти лет и соответствующий требованиям к прокурорам Генеральной прокуратуры, определенным Соймом прокуроров.

4. Не может быть назначено на должность прокурора лицо, которое:

1) признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным;

2) имеет заболевание, входящее в определенный Правительством Республики Беларусь перечень заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей на гражданской службе и работе с государственными секретами;

3) имеет неснятую или непогашенную судимость или на которое в течение предыдущих трех лет накладывалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией;

4) уволено, в том числе из других органов государственной власти и органов местного самоуправления, по дискредитирующим основаниям в течение трех лет с момента увольнения.

Статья 42. Отбор претендентов на должность прокурора

1. Принятое Соймом прокуроров Республики Беларусь решение о наборе претендентов на должность прокурора размещается на официальном сайте Сойма прокуроров, и содержит изложение предусмотренных настоящим Законом требований, которым должен отвечать претендент на должность прокурора, а также перечень представляемых документов и конечный срок их представления.

2. Отбор претендентов на должность прокурора осуществляется из числа лиц, изъявивших соответствующее желание и отвечающих требованиям, установленным статьей 41 настоящего Закона.

3. Каждый, кто соответствует установленным требованиям к претенденту на должность прокурора, вправе обратиться в Сойм прокуроров Республики Беларусь с заявлением об участии в отборе претендентов на должность прокурора, поданном в установленном порядке.

Статья 43. Порядок отбора претендентов и их назначение на должность прокурора окружной прокуратуры

1. Отбор кандидатов и их назначение на должность прокурора осуществляется в порядке, определенном настоящим Законом, и включает:

1) представление лицами, изъявившими желание стать прокурором, соответствующего заявления и документов, определенных настоящим Законом;

2) осуществление на основе поданных претендентами на должность прокурора документов проверки соответствия лиц требованиям, установленным к претенденту на должность прокурора;

3) прохождение лицами, отвечающими установленным требованиям к претенденту на должность прокурора, квалификационного экзамена, и определение его результатов;

4) организацию специальной проверки претендентов, успешно сдавших квалификационный экзамен;

5) проведение собеседования и определение его результатов;

6) зачисление их в резерв кандидатами на замещение вакантных должностей прокуроров;

7) прохождение первичной профессиональной подготовки в Высшей школе правосудия Республики Беларусь;

8) объявление при открытии вакантных должностей прокуроров конкурса на занятие таких должностей среди кандидатов, находящихся в резерве и прошедших первичную профессиональную подготовку;

9) проведение конкурса на занятие вакантных должностей прокуроров на основе рейтинга кандидатов;

10) направление представления Генеральному прокурору о назначении кандидата на должность прокурора;

11) назначение лица на должность прокурора;

12) принятие присяги прокурора.

Статья 44. Представление документов претендентом на должность прокурора

1. Для участия в отборе претендентов на должность прокурора лицо подает:

1) заявление об участии в отборе претендентов на должность прокурора;

2) копию паспорта гражданина Республики Беларусь;

3) анкету претендента на должность прокурора и автобиографию;

4) копию документов об образовании, о наличии ученой степени, ученого звания;

5) копию трудовой книжки (при наличии);

6) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной Министерством здравоохранения;

7) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);

8) сертификат, подтверждающий знание государственного языка на надлежащем уровне;

9) согласие на сбор, хранение и использование информации о нем;

10) копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год, представленной в соответствии с Законом Республики Беларусь "О предотвращении коррупции";

12) декларацию о добропорядочности и родственных связях.

Форма и содержание документов претендента на должность прокурора утверждаются Соймом прокуроров и размещаются на официальном веб-сайте Сойма.

2. Прием документов заканчивается в день, определенный в объявлении.

3. К участию в отборе претендентов на должность прокурора допускаются граждане, подавшие все необходимые документы и соответствующие требованиям, установленным статьи 41 настоящего Закона.

Статья 45. Квалификационный экзамен

1. Квалификационный экзамен проводится с целью проверки уровня теоретических знаний в области права, европейских стандартов в области защиты прав человека, когнитивных способностей претендентов, их психологической готовности к работе в прокуратуре.

2. Сойм прокуроров сообщает претендентам, допущенным к квалификационному экзамену, о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за семь дней до определенной даты.

3. Успешно сдавшим квалификационный экзамен считается претендент, набравший 60 и более процентов максимально возможного балла.

4. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методика оценки утверждаются Соймом прокуроров.

5. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет. В этот срок не включаются периоды прохождения кандидатом на должность прокурора первичной профессиональной подготовки и стажировки на должности прокурора, а также пребывания на временно вакантной должности прокурора.

6. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может быть допущено к сдаче экзамена повторно не ранее чем через год.

7. Сойм прокуроров определяет рейтинг претендентов на должность прокурора в соответствии с количеством баллов, набранных по результатам сдачи квалификационного экзамена.

8. Информация о результатах квалификационного экзамена и место претендента на должность прокурора в рейтинге является общедоступной и размещается на официальном сайте Сойма прокуроров.

Статья 46. Специальная проверка претендента на должность прокурора

1. Сойм прокуроров организует специальную проверку претендентов на должность прокурора, которые успешно сдали квалификационный экзамен. Сведения о лицах, подлежащих специальной проверке, а также порядок ее осуществления определяются Законом Республики Беларусь "О предотвращении коррупции".

2. Общественные организации и граждане могут подавать в Сойм прокуроров информацию о добропорядочности претендентов на должность прокурора в течение одного месяца со дня официального опубликования списка кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен.

3. В случае получения информации, которая может свидетельствовать о недобропорядочности претендента на должность прокурора, Сойм прокуроров рассматривает ее во время собеседования. Претендент на должность прокурора вправе ознакомиться с такой информацией и предоставить соответствующие письменные объяснения и подтверждающие их документы.

Статья 47. Собеседование с претендентом на должность прокурора

1. Сойм прокуроров проводит с претендентами на должность прокурора, прошедшими специальную проверку, собеседование с целью установления их соответствия деловым (профессиональным) и моральным качествам прокурора.

В собеседование входит круг вопросов, касающихся теоретических знаний, профессионального опыта, соблюдения им профессиональной этики и добропорядочности.

2. Собеседование проводится Соймом прокуроров согласно утвержденному графику. Очередность прохождения претендентами собеседования определяется согласно рейтингу претендентов.

Информация о проведении собеседования обнародуется на веб сайте Сойма прокуроров не менее чем за семь календарных дней до его проведения.

3. По результатам собеседования Сойм прокуроров оценивает претендентов по следующим критериям:

1) деловые (профессиональные) качества;

2) моральные качества.

Сойм прокуроров должен установить соответствие претендента каждому из указанных критериев вне разумных сомнений.

4. По результатам собеседования Сойм прокуроров может принять одно из следующих решений:

1) о соответствии претендента деловым (профессиональным) и моральным качествам прокурора и зачислении в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров;

2) о несоответствии претендента деловым (профессиональным) и моральным качествам прокурора и отказе в зачислении в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров.

5. Претенденты, в отношении которых Сойм прокуроров принял решение, предусмотренное пунктом 1 части четвертой настоящей статьи, направляются Соймом прокуроров на прохождение первичной профессиональной подготовки в Высшей школе правосудия Республики Беларусь в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Закона.

6. Претенденты, в отношении которых Сойм прокуроров принял решение, предусмотренное пунктом 2 части четвертой настоящей статьи, прекращают участие в отборе на замещение вакантной должности прокурора, и могут участвовать в нем повторно не ранее, чем через два года. Решение Сойма прокуроров об отказе в зачислении в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров может быть обжаловано в суд.

Статья 48. Проведение конкурса на занятие вакантной должности

1. О проведении конкурса на занятие вакантной должности прокурора Сойм прокуроров размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте не позднее чем за 10 дней до проведения конкурса.

2. В объявлении о проведении конкурса указываются орган прокуратуры, где есть вакантная должность прокурора, количество таких должностей и срок, в течение которого кандидаты могут подать заявление об участии в конкурсе.

3. Кандидат на должность прокурора, находящийся в резерве и успешно прошедший первичную профессиональную подготовку, может подать письменное заявление с указанием прокуратуры, в которой кандидат желает занять вакантную должность прокурора.

4. Сойм прокуроров проводит конкурс на занятие вакантных должностей прокурора на основании рейтинга кандидатов. При наличии у кандидатов равенства баллов решение о назначении принимается Соймом прокуроров исходя из их опыта работы, деловых (профессиональных) и моральных качеств.

5. По результатам конкурса Сойм прокуроров направляет Генеральному прокурору представление о назначении кандидата на должность прокурора, а для кандидатов, не имеющих опыта практической работы на должности прокурора (в том числе временно вакантной) с прохождением стажировки.

Статья 49. Назначение на должность прокурора

1. Генеральный прокурор своим приказом назначает кандидата на должность прокурора не позднее 15 дней со дня получения представления Сойма прокуроров.

2. Кандидаты, не имеющие опыта практической работы на должности прокурора (в том числе временно вакантной) в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи, назначаются на должность прокурора с прохождением стажировки в порядке, предусмотренном статьей 63 настоящего Закона.

Статья 50. Присяга прокурора

1. Лицо, назначенное на должность прокурора, наделяется полномочиями после принесения Присяги прокурора следующего содержания:

"Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность прокурора, посвящаю свою деятельность служению народу Беларуси и торжественно клянусь:

неуклонно соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь; содействовать утверждению верховенства права, законности и правопорядка; защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства; постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, быть принципиальным, честно, добросовестно и беспристрастно выполнять свои обязанности, с достоинством нести высокое звание прокурора".

2. Текст присяги подписывается прокурором и хранится в его личном деле.

3. Порядок принесения Присяги определяется Генеральным прокурором.

Статья 51. Порядок назначения прокурора на временно вакантную должность

1. Сойм прокуроров при наличии временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры (в связи с длительной временной нетрудоспособностью, отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, командировкой для участия в работе других органов на постоянной основе и других основаниях) объявляет конкурс на занятие таких должностей среди лиц, находящихся в резерве на замещение вакантных должностей прокуроров, которые успешно прошли первичную профессиональную подготовку.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 48 настоящего Закона с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. В объявлении о конкурсе отмечается, что должность прокурора, на которую объявлен конкурс, временно вакантна и в случае возможности указывается срок, в течение которого лицо может занимать эту должность.

3. В случае увольнения или перевода на другую должность прокурора, занимающего соответствующую должность на постоянной основе, прокурор, занимающий временно вакантную должность, назначается на нее на постоянной основе.

4. В случае возвращения на работу прокурора, занимающего соответствующую должность на постоянной основе, прокурор, занимающий временно вакантную должность, может быть переведен на иную временно вакантную должность в том же самом органе прокуратуре или на равнозначную временно вакантную должность в другой окружной прокуратуре. В ином случае такой прокурор освобождается от должности и зачисляется в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров.

Статья 52. Порядок перевода прокурора на должность в другой орган прокуратуры

1. Прокурор может быть переведен с его согласия в другой орган прокуратуры, в том числе высшего уровня, на вакантную или временно вакантную должность.

2. Переводы в орган прокуратуры высшего уровня, в специализированную прокуратуру, а также в окружные прокуратуры павятовых центров осуществляются по результатам конкурса, который проводится Соймом прокуроров. Конкурс должен включать в себя оценку профессионального уровня, деловых (профессиональных) и моральных качеств прокурора и проверку его готовности к осуществлению полномочий в другом органе прокуратуры, в том числе высшего уровня.

Условием участия прокурора в конкурсе является подача им заявления о переводе, а также наличие соответствующего стажа работы в должности прокурора, предусмотренного частями второй и третьей статьи 41 настоящего Закона.

Порядок проведения конкурса определяется Соймом прокуроров.

3. В иных случаях перевод прокурора осуществляется: в пределах одного павета или города Минска - по решению прокурора павета, прокурора города Минска; между органами прокуратуры, расположенными в разных паветах или специализированными прокуратурами, а также в отношении прокуроров Генеральной прокуратуры - по решению Генерального прокурора.

Статья 53. Порядок назначения прокурора на административную должность

1. Административными должностями в Генеральной прокуратуре, павятовых и окружных прокуратурах, занимаемыми исключительно прокурорами, являются должности:

1) Генерального прокурора;

2) первого заместителя Генерального прокурора;

3) заместителя Генерального прокурора;

4) руководителя подразделения Генеральной прокуратуры;

5) заместителя руководителя подразделения Генеральной прокуратуры;

6) прокурора павета, прокурора города Минска и руководителей приравненных к ним специализированных прокуратур;

7) первого заместителя прокуроров павета, города Минска и первых заместителей руководителей приравненных к ним специализированных прокуратур;

8) заместителей прокуроров павета, города Минска и заместителей руководителей приравненных к ним специализированных прокуратур;

9) руководителя подразделения павятовой прокуратуры, прокуратуры города Минска и руководителей подразделений приравненных к ним специализированных прокуратур;

10) заместителя руководителя подразделения павятовой прокуратуры, прокуратуры города Минска и заместителей руководителей подразделений приравненных к ним специализированных прокуратур;

11) руководителя окружной прокуратуры;

12) первого заместителя руководителя окружной прокуратуры;

13) заместителя руководителя окружной прокуратуры.

2. Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 2, 3, 6-8, 11-13 части первой настоящей статьи, осуществляется Генеральным прокурором по рекомендации Сойма прокуроров Республики Беларусь.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, осуществляется Генеральным прокурором.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 9, 10 части первой настоящей статьи, осуществляется Генеральным прокурором по представлению руководителя павятовой прокуратуры.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 6 и 11 части первой настоящей статьи, осуществляется сроком на пять лет.

3. Предоставление рекомендации для назначения на административную должность Соймом прокуроров осуществляется по результатам конкурса, порядок проведения которого определяется Соймом прокуроров. Конкурс должен включать в себя оценку профессионального уровня, опыта, деловых (профессиональных) и моральных качеств и организаторских способностей прокурора и проверку его готовности к осуществлению полномочий на соответствующей административной должности.

4. Кандидаты, не имеющие опыта практической работы на административной должности (в том числе временно вакантной) в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи, назначаются на должность прокурора с прохождением стажировки в порядке, предусмотренном статьей 64 настоящего Закона, за исключением случаев временного назначения при наличии неотложной необходимости. В таком случае подготовка должна быть завершена в течение шести месяцев с момента назначения.

5. Назначение на административную должность производится Генеральным прокурором не позднее 15 дней с момента получения рекомендации Сойма прокуроров.

Отказ Генерального прокурора в назначении на административную должность рекомендованного Соймом прокуроров прокурора должно быть письменно мотивированным. Копия соответствующего решения Генерального прокурора направляется в Сойм прокуроров и прокурору, которому отказано в назначении на административную должность.

6. Прокурор, срок полномочий которого на административной должности закончился, может быть повторно рекомендован Соймом прокуроров для назначения на эту административную должность в случае, если отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии прокурора требованиям, предусмотренным частью пятой настоящей статьи.

7. Пребывание прокурора на административной должности в прокуратуре не освобождает его от осуществления полномочий прокурора соответствующей прокуратуры, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 54. Приостановление полномочий прокурора

1. Полномочия прокурора, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, могут быть приостановлены Генеральным прокурором по инициативе или с письменного согласия Сойма прокуроров. В случаях, не терпящих отлагательства, Генеральный прокурор может приостановить полномочия прокурора без согласия Сойма прокуроров до очередного заседания Сойма прокуроров.

2. На период приостановления полномочий прокурора в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, прокурору выплачивается должностной оклад прокурора окружной прокуратуры.

3. Прокурор может обжаловать решение о приостановлении полномочий в суд в соответствии с законом.

Статья 55. Назначение Генерального прокурора

1. Генеральный прокурор назначается на должность Соймом Республики Беларусь по представлению Президента Республики Беларусь, которое должно быть внесено не позднее 30 дней с даты открытия вакансии.

2. Срок полномочий Генерального прокурора составляет пять лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Генерального прокурора два срока подряд.

3. На должность Генерального прокурора может быть назначен гражданин Республики Беларусь, который:

1) имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее десяти лет;

2) владеет государственным языком;

3) имеет высокие деловые (профессиональные) и моральные качества и организаторские способности;

4) в отношении которого отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью четвертой статьи 41 настоящего Закона.

4. Порядок представления Президентом Республики Беларусь кандидата на должность Генерального прокурора устанавливается Регламентом Сойма Республики Беларусь.

5. В случае отказа Сойма Республики Беларусь в назначении на должность Генерального прокурора Президент Республики Беларусь вносит представление на назначение этого же или другого кандидата. В случае повторного отказа Сойма Республики Беларусь в назначении на должность Генерального прокурора одного и того-же кандидата, Президент Республики Беларусь вносит представление на назначение другого кандидата на должность Генерального прокурора.

Статья 56. Порядок увольнения прокурора с административной должности

1.Увольнение прокурора с административной должности, кроме должности Генерального прокурора, осуществляется Генеральным прокурором по следующим основаниям:

1) подача прокурором, занимающим административную должность, заявления об увольнении с административной должности по собственному желанию;

2) перевод на должность в другой орган прокуратуры;

3) ненадлежащее исполнение прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности;

4) истечения срока пребывания на административной должности;

5) освобождения от должности прокурора или прекращения полномочий в должности прокурора.

2. Наличие основания, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, устанавливается на основании рекомендации Сойма прокуроров в порядке, установленном статьей 84 настоящего Закона.

3. Увольнение прокурора с административной должности кроме случая, предусмотренного пунктом 5 части первой настоящей статьи, не прекращает его полномочий прокурора.

4. После увольнения прокурора с административной должности он не позднее 30 дней назначается на одну из вакантных должностей в этом же органе прокуратуры или, в случае отсутствия вакантных должностей, переводится на должность в другой орган прокуратуры с его письменного согласия. В случае отказа прокурора от назначения на вакантную должность в соответствующем органе прокуратуры или от перевода на должность в другой орган прокуратуры в указанный срок прокурор освобождается от должности прокурора.

До момента принятия решения о назначении прокурора на должность, переводе на должность в другой орган прокуратуры или освобождения от должности прокурора полномочия соответствующего прокурора приостанавливаются с сохранением гарантий материального, социального и бытового обеспечения, предусмотренных законодательством для прокуроров.

Статья 57. Прекращение служебных отношений прокурора

1. Служебные отношения прокурора прекращаются в случае:

1) увольнения по собственному желанию;

2) достижения возраста 65 лет;

3) прекращения гражданства Республики Беларусь либо приобретения гражданства (подданства) иностранного государства;

4) наличия заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей, подтвержденное заключением врачебно-консультационной комиссии;

5) смерти прокурора, признания прокурора безвестно отсутствующим или объявления его умершим в соответствии с решением суда;

6) неудовлетворительного результата прохождения стажировки;

7) отказа от принесения присяги прокурора;

8) отказа от перевода в другую прокуратуру или подразделение прокуратуры, если прокуратура или подразделение прокуратуры, в которых работает прокурор, ликвидируется или реорганизуется;

9) отказа от назначения на вакантную должность в соответствующем органе прокуратуры или от перевода на должность в другой орган прокуратуры в случае, предусмотренном частью четвертой статьи 56 настоящего Закона;

10) применения дисциплинарного взыскания в виде освобождения от должности прокурора;

11) несоответствия прокурора занимаемой должности, установленного в порядке, определенном пунктом 3 части 6 статьи 66;

12) несоответствия прокурора по меньшей мере одному требованию, предусмотренному статьи 41, существовавшего на момент его назначения;

13) нарушения требований о несовместимости, предусмотренных статьей 39 настоящего закона;

14) вступления в законную силу судебного решения, которым установлена виновность прокурора в совершении правонарушения, создающего условия для коррупции, коррупционного правонарушения или преступления.

2. Прекращение служебных отношений прокурора осуществляется приказом Генерального прокурора в течение пятнадцати рабочих дней с момента возникновения или установления обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Приказ Генерального прокурора о прекращении служебных отношений может быть обжалован в суде.

4. В случае отмены судом приказа о прекращении служебных отношений прокурор восстанавливается в должности с выплатой ему компенсации за вынужденный прогул в размере заработной платы, но не более чем за один год.

5. Прекращение полномочий Генерального прокурора осуществляется постановлением Сойма Республики Беларусь.

Статья 58. Основания освобождения Генерального прокурора от административной должности

Генеральный прокурор освобождается от административной должности Соймом Республики Беларусь:

1) в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию;

2) в связи с прекращением его служебных отношений на основаниях, предусмотренных пунктами 3-5, 12-14 части первой статьи 57 настоящего Закона;

3) выражение Ассамблеей прокуроров недоверия Генеральному прокурору;

4) истечение срока пребывания в должности Генерального прокурора;

5) грубое нарушение профессиональной этики или должностных обязанностей прокурора.

ГЛАВА IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОКУРОРА

Статья 59. Цели и принципы подготовки прокурора

1. Профессиональная подготовка прокуроров направлена на развитие правовых знаний, практических умений и навыков, а также этических ценностей, обеспечивающих независимое, эффективное и справедливое осуществление полномочий прокурора.

2. Подготовка осуществляется с учётом:

1) развития законодательства Республики Беларусь;

2) международных стандартов в сфере правосудия и прав человека, включая Руководящие принципы ООН по роли прокуроров и рекомендации Совета Европы;

3) задач, стоящих перед прокуратурой, и изменений в правоприменительной практике.

3. Подготовка прокуроров включает теоретическую, практическую и этическую составляющие, которые определяются в соответствии с программами, утверждаемыми Соймом прокуроров.

Статья 60. Формы подготовки

Подготовка прокуроров включает следующие формы:

1) первичную профессиональную подготовку кандидатов на должность прокурора;

2) стажировку под руководством наставника;

3) подготовку при назначении на административную должность;

4) регулярное повышение квалификации прокуроров, в том числе обучение в рамках международных программ и проектов правового сотрудничества.

Статья 61. Институциональное обеспечение подготовки

1. Подготовку кандидатов на должность прокурора и повышение квалификации действующих прокуроров обеспечивает Высшая школа правосудия Республики Беларусь на основании договора с Соймом прокуроров за счет средств Прокуратуры.

2. Высшая школа правосудия Республики Беларусь:

1) разрабатывает учебные программы, которые утверждаются Соймом прокуроров;

2) обеспечивает преподавательский состав и материально-техническую базу подготовки;

3) проводит итоговую аттестацию кандидатов на должность прокурора.

3. Сойм прокуроров организует подбор кандидатов на обучение программ подготовки, взаимодействует с преподавательскими и экспертными сообществами, определяет стандарты и критерии качества подготовки.

4. Для повышения квалификации прокуроров могут привлекаться также международные и национальные организации, научные и исследовательские центры.

Статья 62. Первичная профессиональная подготовка

1. Первичная профессиональная подготовка кандидатов на должность прокурора продолжительностью до двух месяцев проводится Высшей школой правосудия с целью приобретения кандидатом, не имеющим опыта работы на должности прокурора, необходимых знаний для самостоятельной работы.

Порядок прохождения первичной подготовки определяется Соймом прокуроров по согласованию с Высшей школой правосудия.

2. Первичная подготовка может быть прекращена по мотивированному решению Сойма прокуроров в случае грубого или систематического нарушения кандидатом на должность прокурора порядка ее прохождения.

3. По результатам первичной подготовки Высшая школа правосудия принимает решение об успешном или неуспешном ее прохождении.

При принятии соответствующего решения учитываются:

1) выполнение кандидатом на должность прокурора учебного плана первичной подготовки;

2) результат итоговой аттестации;

3) уровень полученных знаний и умение их применять в практической деятельности.

Методика оценки уровня полученных теоретических знаний определяется Порядком прохождения первичной подготовки.

4. Кандидат на должность прокурора, успешно прошедший первичную подготовку, допускается к стажировке.

Статья 63. Стажировка кандидатов на должность прокурора

1. Стажировка проводится с целью формирования у кандидатов на должность прокурора, не имеющих опыта работы на должности прокурора, практических умений и навыков, этических ценностей прокурора, а также проверки профессиональной пригодности кандидата к исполнению полномочий прокурора.

2. Стажировка проводится под руководством наставника, определенного собранием прокуроров соответствующей прокуратуры, — прокурора, обладающего стажем работы на должности прокурора не менее трех лет и безупречной репутацией.

3. Наставник обеспечивает:

1) индивидуальное сопровождение стажёра;

2) практическое ознакомление с деятельностью прокуратуры;

3) регулярную оценку прогресса стажёра;

4) передачу правовых знаний, практических умений и навыков, а также стандартов прокурорской этики.

4. Наставник не может одновременно осуществлять руководство более чем двумя стажёрами. Он вправе отказаться от выполнения обязанностей наставника при наличии уважительных причин.

5. Срок стажировки составляет не менее шести месяцев. Срок стажировки может быть продлён решением Сойма прокуроров, но не более чем до одного года.

6. По завершению стажировки наставник составляет характеристику стажера с оценкой профессионального уровня, этических качеств, самостоятельности и способности к принятию решений, и вместе с отчетом стажера передает ее на рассмотрение собрания прокуроров соответствующей прокуратуры.

Собрание прокуроров вправе рекомендовать Сойму прокуроров:

1) назначить стажера на должность прокурора;

2) продлить стажировку на определенный срок;

3) отказать в назначении стажера на должность прокурора.

Руководитель прокуратуры в трехдневный срок направляет в Сойм прокуроров представление, содержащее соответствующую рекомендацию собрания прокуроров, характеристику наставника и отчет стажера.

7. На основании результатов стажировки Сойм прокуроров принимает решение:

1) о внесении представления о назначении кандидата на должность прокурора;

2) о продлении стажировки на определённый срок;

3) об отказе в рекомендации о назначении кандидата на должность прокурора с исключением кандидата из кадрового резерва.

8. Лицо, не прошедшее стажировку, исключается из резерва и вправе повторно участвовать в конкурсе на должность прокурора не ранее чем через два года со дня принятия решения об отказе в рекомендации.

9. Порядок прохождения стажировки, критерии оценки кандидатов и требования к наставникам определяются Положением о стажировке прокурора, утверждаемым Соймом прокуроров.

Статья 64. Подготовка при назначении на административную должность

1. Подготовка при назначении на административную должность проводится с целью формирования у прокурора, не имеющего опыта работы на административной должности, управленческих, организационных и коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного исполнения обязанностей руководителя органа прокуратуры либо его подразделения.

2. Подготовка включает:

1) курс обучения в Высшей школе правосудия или ином учреждении по решению Сойма прокуроров, на основании программы, утверждённой Соймом прокуроров, продолжительностью не менее 40 академических часов;

2) стажировку на административной должности продолжительностью до трех месяцев.

3. Стажировка на административной должности проводится после завершения соответствующего курса обучения, за исключением случаев неотложной необходимости, в которых допускается совмещение стажировки с курсом обучения. В таких случаях курс обучения должен быть завершен до окончания стажировки на административной должности.

4. Неудовлетворительная оценка результатов стажировки служит основанием для отказа в назначении на административную должность.

5. Порядок прохождения и оценки результатов стажировки на административной должности определяется Положением, утверждаемым Соймом прокуроров.

Статья 65. Повышение квалификации прокуроров

1. Повышение квалификации прокуроров направлено на постоянное развитие профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для эффективного осуществления прокурорской деятельности.

2. Повышение квалификации является обязательным и осуществляется в объеме не менее 40 академических часов на протяжении каждых двух лет на основании программы, утверждённой Соймом прокуроров. Данный период не включает приостановление полномочий прокуроров по основаниям, предусмотренным настоящим законом.

3. Повышение квалификации прокуроров проводится Высшей школой правосудия с привлечением национальных и международных экспертов.

4. Результаты повышения квалификации подлежат фиксации и учёту при проведении переаттестации прокуроров, рассмотрении вопросов о назначении на административные должности и принятии иных кадровых решений.

5. Прокуроры, не прошедшие повышение квалификации в полном объеме без уважительных причин, временно отстраняются от исполнения служебных обязанностей без сохранения заработной платы до прохождения соответствующего обучения.

Статья 66. Аттестация прокуроров

1. Сойм прокуроров обеспечивает проведение регулярной аттестации прокуроров не реже одного раза в пять лет в целях подтверждения их профессионального уровня и соблюдения стандартов этики.

2. Прокуроры, не прошедшие аттестацию без уважительных причин, отстраняются от исполнения служебных обязанностей без сохранения заработной платы до ее прохождения.

3. Аттестация прокурора проводится на основании плана, утверждённого Соймом прокуроров.

Внеочередная аттестация проводится в случаях:

1) назначения на вышестоящую должность;

2) перевода в орган прокуратуры высшего уровня;

3) наложения взыскания, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 79 настоящего закона.

4. Аттестация включает:

1) анализ личного дела прокурора, его деловых (профессиональных) и моральных качеств;

2) оценку знаний действующего законодательства, стандартов этики и международных обязательств;

3) собеседование с аттестационной комиссией.

5. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит заключение о:

1) подтверждении соответствия занимаемой должности;

2) направлении прокурора на внеочередное повышение квалификации с повторной аттестацией через год;

3) несоответствии прокурора занимаемой должности.

6. Заключение аттестационной комиссии о несоответствии прокурора занимаемой должности является основанием для принятия решения:

1) о понижении в должности;

2) о переводе в прокуратуру низшего уровня;

3) об увольнении с занимаемой должности и из органов прокуратуры.

7. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения прокурора в течение 10 рабочих дней и может быть обжаловано в Сойм прокуроров или в судебном порядке.

Статья 67. Аттестационные комиссии

1. Для проведения регулярной аттестации прокуроров при Сойме прокуроров создаются аттестационная комиссия Генеральной прокуратуры, аттестационные комиссии павятовых прокуратур.

2. Аттестационная комиссия действует в составе председателя, секретаря и пяти членов комиссии. Не менее четырех членов аттестационной комиссии должны быть прокурорами.

3. В состав аттестационной комиссии Генеральной прокуратуры на постоянной основе должен входить член Сойма прокуроров, первый заместитель или заместитель Генерального прокуратура, а по принципу ad hoc - руководитель структурного подразделения, в котором занимает должность аттестуемый прокурор.

4. В состав аттестационной комиссии павятовой прокуратуры на постоянной основе должен входить член Сойма прокуроров, первый заместитель или заместитель павятового прокурора, а по принципу ad hoc - руководитель структурного подразделения павятовой прокуратуры или руководитель окружной прокуратуры, в которых занимает должность аттестуемый прокурор, или один из его заместителей.

5. В состав аттестационной комиссии с их согласия могут быть включены представители общественных организаций, ученые или другие граждане, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие деловые (профессиональные) и моральные качества, общественный авторитет, а также стаж работы в области права не менее пяти лет.

6. Сойм прокуроров формирует состав аттестационных комиссий и определяет сферу их полномочий.

7. Аттестационная комиссия является полномочной при условии участия в ее работе не менее пяти членов.

8. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов от ее общего состава, предусмотренного настоящим Законом.

ГЛАВА X. ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРОКУРОРА

Статья 68. Правовая основа независимости

1. Гарантии независимости прокурора определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и международными обязательствами Республики Беларусь.

2. Независимость прокурора обеспечивается:

1) особым порядком его назначения на должность, освобождения от должности и привлечения к дисциплинарной ответственности;

2) порядком осуществления полномочий, установленным процессуальным и другими законами;

3) запретом на незаконное влияние, давление или вмешательство в осуществление полномочий прокурора;

4) установленным законом порядком финансирования и организационного обеспечения деятельности прокуратуры;

5) надлежащим материальным, социальным и пенсионным обеспечением прокурора;

6) функционированием органов прокурорского самоуправления;

предусмотренными законом средствами обеспечения личной безопасности прокурора, членов его семьи, имущества;

7) другими средствами их правовой защиты.

3. Не допускается привлечение к ответственности в целях оказания давления на прокурора или вмешательства в его деятельность.

4. Прокурор при осуществлении своих полномочий подчиняется только закону и руководствуется принципами, перечисленными в статье 4 настоящего Закона.

Статья 69. Гарантии институциональной независимости

1. Органы прокуратуры функционируют независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений и иных структур.

2. Решения органов прокурорского самоуправления, направленные на защиту независимости прокуроров, обязательны к рассмотрению органами государственной власти, местного самоуправления и организациями, которым они адресованы.

3. Финансирование органов прокуратуры осуществляется на уровне, гарантирующем ее независимость и эффективную работу. Сокращение финансирования органов прокуратуры возможно только в случае секвестра республиканского бюджета в установленном Бюджетным кодексом Республики Беларусь порядке и в размере не более среднего сокращения общих расходов.

4. Проекты нормативных правовых актов по вопросам организации и деятельности прокуратуры подлежат обязательному согласованию с Генеральным прокурором до внесения их в нормотворческий орган (должностному лицу), а также после внесения в случае изменения ранее согласованного текста.

В случае несогласования проекта нормативного правового акта Генеральный прокурор представляет в нормотворческий орган (должностному лицу) обоснованные возражения, которые подлежат обязательному рассмотрению.

Статья 70. Недопустимость вмешательства

1. Вмешательство в деятельность прокурора по конкретному делу со стороны кого бы то ни было, включая руководителей органов прокуратуры, вне пределов предусмотренных законом полномочий запрещается и влечёт ответственность, установленную законодательством.

2. Прокурор обязан в десятидневный срок уведомить Сойм прокуроров и Генерального прокурора о любом случае давления, вмешательства или угроз, в том числе со стороны других прокуроров, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, организаций или отдельных граждан.

3. Сойм прокуроров обязан рассмотреть сообщение прокурора о вмешательстве и принять соответствующие меры по обеспечению его независимости, в частности:

1) уведомить соответствующие органы об основаниях для привлечения к уголовной, дисциплинарной или иной ответственности;

2) инициировать перед уполномоченными субъектами рассмотрение вопроса о принятии мер обеспечения безопасности прокуроров;

3) обнародовать заявления от имени прокурорского корпуса о фактах нарушения независимости прокурора;

4) обратиться в органы государственной власти Республики Беларусь, органы местного самоуправления с сообщениями о нарушениях независимости прокуроров;

5) обратиться в международные организации с соответствующими сообщениями.

Статья 71. Несменяемость и стабильность

1. Прокурор не может быть переведён, уволен или понижен в должности иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Законом.

2. Изменение существенных условий труда, включая перевод в другой орган прокуратуры, допускается только с письменного согласия прокурора, за исключением реорганизации или иных случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 72. Оплата труда прокуроров

1. Должностной оклад прокурора окружной прокуратуры устанавливается на уровне не ниже 75% от должностного оклада судьи соответствующего уровня.

2. Должностной оклад прокурора павятовой прокуратуры составляет 130%, а должностной оклад прокурора Генеральной прокуратуры составляет 150% к должностному окладу прокурора окружной прокуратуры.

3. Прокурорам ежемесячно выплачиваются следующие надбавки к должностному окладу:

1) за выслугу более 3 лет - 15%, 5 и более - 20%, более 10 -25%, более 15 - 30%, более 20 - 35%, более 25 - 40%;

2) за ученую степень (в специальностях, соответствующих сфере деятельности прокуратуры) кандидата юридических наук - 5%, доктора юридических наук - 10%;

3) за использование в работе иностранного языка по решению Генерального прокурора - до 15%

4. За особые заслуги и достижения по представлению руководителя соответствующей прокуратуры прокурору может выплачиваться премия в размере до 40% должностного оклада. Решение о премировании принимает руководитель вышестоящей прокуратуры, а в отношении руководителей прокуратур, прокуроров павятовых прокуратур и Генеральной прокуратуры - Генеральный прокурор.

Статья 73. Отпуска прокурора

1. Прокурору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере до одного среднемесячного должностного оклада.

2. Прокурору, имеющему стаж службы в органах прокуратуры более 5 лет, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 5 календарных дней, более 10 лет - 10 календарных дней, более 15 лет - 15 календарных дней.

3. В случае производственной необходимости прокурор может быть отозван из ежегодного отпуска. По заявлению прокурора неиспользованная часть отпуска предоставляется позднее в текущем или следующем году либо заменяется денежной компенсацией. Прокурору компенсируются документально подтверждённые дополнительные расходы, понесённые в связи с отзывом. Порядок компенсации определяется Соймом прокуроров. Иные вопросы предоставления отпусков регулируются законодательством о труде.

Статья 74. Пенсионное обеспечение прокуроров

1. Прокуроры имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии на момент увольнения не менее 20 лет стажа службы независимо от их возраста.

2. Пенсия, предусмотренная частью первой настоящей статьи, не назначается прокурорам, уволенным с должности по основаниям, предусмотренным пунктами 10-14 части первой статьи 57 настоящего Закона.

3. В стаж службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, в порядке, установленном Соймом прокуроров, засчитываются периоды:

1) службы на должности прокурора, исполнения обязанностей члена Сойма прокуроров;

2) прохождения службы в органах прокуратуры в должности прокурорского работника до вступления в силу настоящего Закона;

3) службы в следственных органах в качестве следователя (в том числе на административных должностях), осуществления полномочий судьи, если эта служба (осуществление полномочий), предшествовали назначению на должность прокурора;

4) отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если такой отпуск предоставлялся.

4. Прокурор имеет право на пенсию за выслугу лет независимо от права на получение других видов пенсий, если иное не предусмотрено законодательством. В случае, если прокурор имеет право на пенсию за выслугу лет и другой вид государственной пенсии, по его выбору ему может быть назначена только одна пенсия.

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 50% базовой суммы с увеличением на 1% за каждый полный год сверх 20 лет, но не более 70% базовой суммы.

Базовой суммой для исчисления пенсии является среднемесячная заработная плата прокурора за любые 24 месяца службы в прокуратуре по выбору прокурора.

Статья 75. Материальная помощь

Прокурору может предоставляться единовременная материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Основания, размер и порядок предоставления помощи определяются Соймом прокуроров.

Статья 76. Иные социальные гарантии прокурору

1. Прокуроры подлежат обязательному государственному страхованию жизни и здоровья в порядке, установленном законодательством.

2. В случае гибели (смерти) прокурора, связанной с исполнением служебных обязанностей расходы на погребение, осуществляются за счёт средств государственного бюджета.

ГЛАВА XI. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОКУРОРОВ

Статья 77. Меры поощрения прокуроров

1. За образцовое исполнение служебных обязанностей, инициативу и достижения в службе к прокурору могут применяться следующие меры поощрения:

1) объявление благодарности;

2) награждение почётной грамотой;

3) награждение ценным подарком;

4) награждение знаком отличия;

5) присвоение звания “Почетный работник прокуратуры”;

6) представление к государственной награде;

7) иные формы поощрения, предусмотренные законодательством.

2. Основания и порядок применения мер поощрения определяется Положением, утверждаемым Соймом прокуроров.

Статья 78. Основания дисциплинарной ответственности прокурора

1. Основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка - виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, требований, ограничений и запретов, установленных настоящим Законом, Кодексом прокурорской этики или иными актами законодательства.

2. Не являются дисциплинарным проступком действия прокурора при оценке доказательств, выборе правовой позиции или тактики осуществления возложенных на него полномочий, совершённые им в предусмотренном законом порядке, добросовестно и в пределах предоставленной ему законом свободы принятия решений.

3. Привлечение прокурора к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, не исключает возможности привлечения его к дисциплинарной ответственности.

4. Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не позднее чем через год со дня выявления дисциплинарного проступка без учета временной нетрудоспособности или пребывания прокурора в отпуске.

Статья 79. Виды дисциплинарных взысканий

1. К прокурору могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу на трехмесячный срок;

4) временное отстранение от исполнения обязанностей с лишением права на получение доплат к должностному окладу и обязательным направлением на повышение квалификации с последующей внеочередной аттестацией;

5) понижение в должности;

6) увольнение с административной должности;

7) увольнение с должности прокурора.

2. Дисциплинарное взыскание применяется с учётом тяжести проступка, его последствий, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, степени вины прокурора, а также оценки личности и личного дела прокурора.

3. Прокурор в течение одного года со дня применения к нему дисциплинарного взыскания считается привлеченным к дисциплинарной ответственности, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.

4. Взыскание может быть снято досрочно Соймом прокуроров по ходатайству руководителя органа прокуратуры, собрания прокуроров или по собственной инициативе Сойма прокуроров, если прокурор не допускал нарушений законодательства и добросовестно и профессионально осуществлял свои служебные обязанности, однако не ранее, чем:

1) через три месяца со дня применения к нему дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 части первой настоящей статьи;

2) через шесть месяцев со дня применения к нему дисциплинарных взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части первой настоящей статьи.

5. Прокурор, привлеченный к дисциплинарной ответственности, лишается права на премию. В случае совершения таким прокурором нового дисциплинарного проступка, к нему применяется более строгое взыскание, независимо от обстоятельств, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Статья 80. Порядок дисциплинарного производства

1. Право на обращение в Сойм прокуроров с дисциплинарной жалобой о совершении прокурором дисциплинарного проступка имеет каждый, кому стали известны такие факты. Рекомендуемый образец дисциплинарной жалобы размещается на сайте Сойма прокуроров.

В приоритетном порядке рассматриваются дисциплинарные жалобы:

1) Генерального прокурора;

2) члена Сойма прокуроров;

3) руководителя органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или руководителя органа прокуратуры высшего уровня;

4) собрания прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность.

2. Прокурор, в отношении которого проводится дисциплинарное производство, имеет право:

1) знать суть дисциплинарной жалобы и обосновывающие ее доказательства;

2) представлять объяснения и доказательства;

3) пользоваться юридической помощью;

4) заявлять возражения, ходатайства и отводы;

5) обжаловать принятое решение.

3. Дисциплинарное производство включает:

1) возбуждение дисциплинарного производства;

2) проверку дисциплинарной жалобы;

3) рассмотрение дисциплинарного дела;

4) принятие решения по дисциплинарному делу.

Статья 81. Возбуждение дисциплинарного производства

1. Секретариат Сойма прокуроров в день поступления дисциплинарной жалобы регистрирует ее и случайным путем определяет члена Сойма прокуроров для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства.

2. Член Сойма прокуроров своим мотивированным решением отказывает в возбуждении дисциплинарного производства, если:

1) дисциплинарная жалоба не содержит конкретных сведений о наличии признаков дисциплинарного проступка прокурора;

2) дисциплинарная жалоба является анонимной;

3) дисциплинарная жалоба подана по основаниям, не предусмотренным статьей 78 настоящего Закона;

4) с прокурором, в отношении которого поступила дисциплинарная жалоба, прекращены служебные отношения;

5) по дисциплинарному проступку, о котором указано в дисциплинарной жалобе, уже принято решение Соймом прокуроров;

6) по дисциплинарному проступку, о котором указано в дисциплинарной жалобе, истек срок привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренный частью четвертой статьи 78 настоящего Закона.

3. При отсутствии оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, член Сойма прокуроров принимает решение об открытии дисциплинарного производства по прокурору.

4. Решение о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства должно быть принято не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации дисциплинарной жалобы, а по дисциплинарным жалобам, поданным субъектами, указанными в абзаце втором части первой статьи 80 настоящего Закона - не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации дисциплинарной жалобы.

Копия решения о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства направляется заявителю.

5. В случае, если дисциплинарная жалоба, в том числе анонимная, содержит сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении либо административном правонарушении, соответствующая информация передается компетентному органу.

Статья 82. Проверка дисциплинарной жалобы

1. После возбуждения дисциплинарного производства член Сойма прокуроров проводит проверку в пределах обстоятельств, указанных в дисциплинарной жалобе. В случае обнаружения при проверке других обстоятельств, которые могут быть основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности, информация об этом включается в заключение по результатам проверки.

2. Член Сойма прокуроров, Генеральный прокурор имеют право обратиться в Сойм прокуроров с ходатайством о необходимости отстранения прокурора от должности до завершения дисциплинарного производства.

Ходатайство об отстранении прокурора от должности рассматривается на ближайшем заседании Сойма прокуроров с соблюдением прав прокурора, предусмотренных частью второй статьи 80 настоящего Закона.

В случае принятия Соймом прокуроров решения о наличии оснований для отстранения прокурора от должности копия этого решения в 3-дневный срок направляется Генеральному прокурору.

Генеральный прокурор обязан безотлагательно рассмотреть решение о наличии оснований для отстранения прокурора от должности, по результатам которого может издать приказ об отстранении прокурора от должности до завершения дисциплинарного производства. Копия приказа безотлагательно вручается прокурору, отстраненному от должности.

3. При осуществлении проверки член Сойма прокуроров имеет право ознакомиться с документами, касающимися предмета проверки, получать их копии, опрашивать прокуроров и других лиц, которым известны обстоятельства совершения деяния, имеющего признаки дисциплинарного проступка, а также осуществлять другие полномочия, предусмотренные частью третьей статьи 33 настоящего Закона.

Прокурор, в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство, имеет право давать объяснения или отказаться от их предоставления в отношении себя.

4. Проверка сведений о наличии оснований для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации дисциплинарной жалобы, а в случае невозможности завершения проверки в течение этого срока он может быть продлен Соймом прокуроров, но не более чем на месяц.

До завершения дисциплинарного производства с прокурором не могут быть прекращены служебные отношения в связи с увольнением по собственному желанию.

5. Член Сойма прокуроров по результатам проверки готовит заключение, которое должно содержать информацию о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора и изложение обстоятельств, которыми это подтверждается. Если по результатам проверки член Сойма прокуроров установил наличие дисциплинарного проступка, в заключении дополнительно указывается характер проступка, его последствия, сведения о личности прокурора, степень его вины, другие обстоятельства, имеющие значение для принятия решения о применении к прокурору дисциплинарного взыскания, а также предлагаемый вид дисциплинарного взыскания в соответствии с частью 1 статьи 79 настоящего закона.

6. Дисциплинарная жалоба, заключение и собранные в процессе проверки материалы формируются в дисциплинарное дело, которое передается на рассмотрение Сойма прокуроров не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания, на котором такое дисциплинарное дело будет рассматриваться.

7. Сойм прокуроров может своим решением объединить несколько дисциплинарных производств, которые находятся на его рассмотрении.

Статья 83. Рассмотрение дисциплинарного дела

1. Рассмотрение дисциплинарного дела проходит на заседании Сойма прокуроров, на которое приглашаются лицо, подавшее дисциплинарную жалобу, прокурор, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, их представители, а в случае необходимости и другие лица. Уведомление о времени и месте проведения заседания должно быть направлено не позднее чем за десять дней до дня его проведения. К уведомлению прокурора прилагаются копия дисциплинарной жалобы и заключения о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора.

2. Дисциплинарное дело рассматривается с участием прокурора, кроме случаев, когда он был надлежащим образом уведомлен и:

1) сообщил о согласии на рассмотрение дисциплинарного дела без своего участия;

2) не явился на заседание без уважительной причины;

3) не явился на заседание повторно.

Неявка других приглашенных лиц не препятствует рассмотрению дисциплинарного дела.

4. Прокурор, который не участвует в заседании, вправе направить свои письменные объяснения, которые оглашаются на заседании Сойма прокуроров.

5. На заседании заслушивается доклад члена Сойма прокуроров, объяснение прокурора, в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство,

и/или его представителя, лица, подавшего дисциплинарную жалобу, и, в случае необходимости, других лиц.

6. Рассмотрение дисциплинарного дела происходит открыто. Решение о закрытом заседании может быть принято Соймом прокуроров в следующих случаях:

1) если осуществление рассмотрения в открытом заседании может привести к разглашению охраняемой законом тайны;

2) для предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни или сведений, унижающих достоинство, прокурора и других лиц.

Статья 84. Решение по дисциплинарному делу

1. Сойм прокуроров принимает решение в дисциплинарном производстве большинством голосов от общего состава. Перед принятием решения Сойм прокуроров в отсутствии прокурора, в отношении которого осуществляется производство, и приглашенных лиц обсуждает результаты рассмотрения дисциплинарного дела.

2. Член Сойма прокуроров, который проводил проверку и готовил заключение о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора, участвует в обсуждении, но не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения.

3. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Сойм прокуроров принимает решение о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности или об отказе в привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности.

При установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 4-6 части второй статьи 81 настоящего Закона, Сойм прокуроров своим решением закрывает дисциплинарное производство без решения дисциплинарного дела по сути.

4. При наличии основания для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности Сойм прокуроров принимает решение о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания.

Основание для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности считается установленным по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, если доказательства, предоставленные и полученные в рамках дисциплинарного производства, в своей совокупности позволяют сделать обоснованный вывод о наличии дисциплинарного проступка прокурора.

5. Решение Сойма прокуроров по дисциплинарному делу выносится в письменной форме, подписывается членами Сойма прокуроров, принимавшими участие в рассмотрении дисциплинарного дела, и объявляется на заседании этого органа. Решение должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при его наличии) и должность прокурора, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) обстоятельства, установленные при осуществлении дисциплинарного производства;

3) мотивы, по которым Сойм прокуроров принял решение;

4) суть решения по результатам рассмотрения с указанием вида дисциплинарного взыскания в случае его применения;

5) порядок и срок обжалования решения.

6. Копия решения Сойма прокуроров направляется прокурору, в отношении которого оно принято, Генеральному прокурору и лицу, подавшему дисциплинарную жалобу, а также публикуется на сайте Сойма прокуроров.

7. Решение Сойма прокуроров по дисциплинарному делу может быть обжаловано в суде в порядке, установленном законодательством.

Статья 85. Материальная ответственность прокурора

1. Вред, причиненный незаконным решением, действием или бездействием прокурора, возмещается государством в порядке, определенном законом. Государство, возместив вред, причиненный прокурором, имеет право обратного требования (регресса) к нему в размере выплаченного возмещения.

2. Прокурор несёт материальную ответственность за вред, причинённый государству, а также в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если вред был причинен вследствие умышленных действий или грубой небрежности прокурора при исполнении им служебных обязанностей, установленных судебным решением или решением о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ

ГЛАВА XII. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 86. Бюджет Прокуратуры

1. Финансирование прокуратуры осуществляется через Секретариат Сойма прокуроров за счет средств государственного бюджета. Ассигнования на содержание прокуратуры прописываются отдельной строкой в государственном бюджете - как бюджет Прокуратуры Республики Беларусь.

2. Использование иных источников средств, за исключением международной технической помощи, запрещается.

3. Бюджетная заявка прокуратуры разрабатывается Соймом прокуроров и утверждается Генеральным прокурором. Бюджетная заявка прокуратуры в случае ее принятия Правительством включается в проект государственного бюджета, а при наличии возражений представляется в Сойм Республики Беларусь вместе с проектом бюджета.

4. При необходимости Правительство представляет в Сойм Республики Беларусь и Генеральную прокуратуру обоснование возражения по бюджетной заявке.

ГЛАВА XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 87. Материально-техническое обеспечение прокуратуры

1. Органы государственного управления и органы местного самоуправления обязаны обеспечить прокуратуры служебными помещениями.

2. Обеспечение прокуратур телекоммуникационным оборудованием и компьютерами, служебным транспортом, организация надлежащих условий труда, способствующих продуктивной деятельности, защите здоровья прокуроров, возлагается на Секретариат Сойма прокуроров и осуществляется за счет средств государственного бюджета.

3. Финансово-экономическая и административно-хозяйственная деятельность, делопроизводство и ведение архива обеспечиваются соответствующими подразделениями секретариата Сойма прокуроров, функции которых устанавливаются положением, утверждаемым Соймом.

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 88. Вступление в силу

1. Настоящий Закон за исключением главы 2 вступает в силу через месяц после вступления в силу закона “О судоустройстве и статусе судей”.

2. Глава 2 настоящего Закона вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона о внесении соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.

3. Глава 10 вступает в силу через месяц после начала деятельности Высшей школы правосудия Республики Беларусь. До начала деятельности Высшей школы правосудия Республики Беларусь профессиональная подготовка прокуроров

осуществляется в порядке, определяемом Генеральным прокурором Республики Беларусь.

4. Со вступлением в силу настоящего Закона утрачивают силу положения Закона “О прокуратуре Республики Беларусь” от 8 мая 2007 г. № 220-З, кроме:

положений Главы 4 Раздела III, которые утрачивают силу через месяц после опубликования настоящего Закона;

положений Раздела III (кроме Главы 4), которые утрачивают силу со вступлением в силу Главы 2 настоящего Закона.

5. Генеральный прокурор, назначенный Соймом Республики Беларусь до вступления в силу настоящего Закона, продолжает исполнение обязанностей до истечения срока его полномочий или наступления оснований для освобождения от административной должности, предусмотренных статьей 58 настоящего Закона.

6. Временно до первого заседания Сойма прокуроров полномочия Сойма прокуроров, предусмотренные настоящим Законом, осуществляет Генеральный прокурор.

7. Ассамблея прокуроров созывается Генеральным прокурором не позднее трех месяцев после вступления в силу настоящего Закона в соответствии с частью 1 настоящей статьи.